

1500549-84.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO NARDI

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Jeferson Batista Golfre Primo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO NARDI

Vistos.

Jeferson Batista Golfre Primo, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

De ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

1ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, Monte Mor-SP - cep 13190-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500549-84.2020.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500549-84.2020.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Jeferson Batista Golfre Primo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO NARDI

Vistos.

Jeferson Batista Golfre Primo, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

De acordo com os autos, no dia 24 de abril de 2020, por volta das 20 horas, na Rua Alécio Fornazier, nº 340, Conjunto Habitacional São Judas Tadeu, na cidade de Elias Fausto, área desta comarca de Monte Mor, o réu trazia consigo e tinha em depósito, para consumo de terceiros, drogas, consistentes em 09 (nove) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 111) e ofertou defesa preliminar (fls. 117).

Recebida a denuncia (fls. 118/119), operou-se a citação (fls. 131).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu interrogado ao final (134/135).

Em memoriais, a representante do parquet pleiteou a parcial procedência da presente ação, com a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para consumo pessoal (fls. 134/135).

Por sua vez, a defesa, requereu a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, em caso de condenação, a desclassificação do crime para o de uso pessoal de drogas (fls. 134/135).

Era necessário relatar.
Passo a fundamentar e decidir.

Primeiramente, afasto a preliminar da alegada nulidade pela prisão efetuada por Guardas Municipais, afirmando que tais funcionários públicos não teriam competência para realizar investigações policiais.

Com efeito, é certo que não há qualquer irregularidade no caso em tela, uma vez que a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais, constitui ato legal, em proteção à segurança social, ora, se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão.

Ademais, vale lembrar que aos Guardas Municipais não é permitido realizar investigações exclusivas de outras polícias, o que, como salta aos olhos, não é o caso dos autos.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente, sendo o caso de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/07, pelo boletim de ocorrência de fls. 09/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pelo laudo toxicológico de fls. 17/20, bem como pela prova oral.

A autoria é indubitável e recai sobre o acusado.

Vejamos:

Os guardas municipais Flávio Rogério Penteado e Douglas Augusto Bitto narraram em solo policial que patrulhavam local conhecido pelo tráfico de drogas, onde era utilizada uma casa em construção, e, então avistaram um indivíduo que correr assim que avistou a viatura e adentrou uma casa em construção, saindo em seguida. Ato contínuo, os guardas realizaram a abordagem e localizaram duas porções de cocaína em seu bolso, além de dinheiro em espécie. Realizada busca no interior da construção, encontraram mais sete porções de cocaína e também embalagens vazias utilizadas para empacotar maconha. Em Juízo, acrescentaram que populares apontaram o réu como sendo a pessoa que vendia drogas pelo local, informando no nome do acusado, que é conhecido no bairro, além das características físicas e roupas que usava. Por fim, disseram que os "pinos" de cocaína encontrados na construção estavam acondicionados no interior de um sapatão.

Jeferson Batista Golfre Primo, interrogado em solo policial, nada disse. Em Juízo, alegou que possuía apenas 02 porções de cocaína, que destinavam-se ao seu uso.

São as provas colhidas.

Pelas provas coligidas, não me convenci da prática do tráfico de entorpecentes pelo réu, o qual alegou que era apenas usuário de drogas, versão que não pode ser desmentida, uma vez que os guardas, antes da abordagem, não observaram qualquer movimentação suspeita a indicar que o réu estivesse vendendo as drogas encontradas ou que era essa sua finalidade, ressaltando que um dos guardas afirmou que o local não era exatamente o ponto conhecido por tráfico, mas apenas próximo a ele, além de acrescentar que o réu, à época, vivia em situação de rua e residia naquela construção. Ademais, não havia celular com o réu ou qualquer outro indício de que vendia as drogas, bem como era pouca a quantia de drogas. Entendo, portanto, demais pueril alicerçar o decreto condenatório do crime de tráfico se os fatos narrados não permitem afirmar tal coisa. Inequivoco, entretanto, que o réu possuía entorpecentes com finalidade de consumo próprio. Assim, é o caso de se condenar o réu apenas pelo delito previsto no artigo 28 da Lei de drogas.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido penal condenatório para o fim de DESCLASSIFICAR o crime inicialmente imputado, CONDENAR o réu JEFERSON BATISTA GOLFRE PRIMO como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, e, por consequência ABSOLVÊ-LO do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Considerando que o réu já foi condenado anteriormente pelo mesmo crime, deixo de aplicar a pena de advertência, substituindo-a pela pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 meses, à razão de 07 horas semanais.

Taxa judiciária devida na forma do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/2003, observadas as regras da Lei nº 1.060/1950, se o caso.

Com o trânsito em julgado, lance-se seu nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartições congêneres para os fins de estatística judiciária criminal, a teor do artigo 809 do Código de Processo Penal, bem assim ao Cartório Eleitoral local para os fins do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Cumpram-se as demais formalidades.

P.I.C.

Monte Mor, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA